

فصلِ نهم

خیار

ترجمه‌ی عربی به فارسی کاملِ بابِ «خیار» — متنِ عربی (متن و شرحِ لمعه) در کنارِ برگردانِ روانِ فارسی، بخش‌بندی‌شده بر پایه‌ی چهارده قسمِ خیار.



در این صفحه هر بندِ عربی که با نشانه‌ی سرخ مشخص شده، متن اصلی لمعه و شرح آن است؛ زیر هر بند، ترجمه‌ی فارسی آن آمده است. عبارات داخل کروشه [] افزوده‌های توضیحی مترجم برای روشن‌تر شدن معناست.

فهرستِ اقسامِ خیار

مقدمه	شمارِ اقسامِ خیار	چهارده قسم
اول	خیارِ مجلس	تا جدا نشدن دو طرف
دوم	خیارِ حیوان	سه روز، ویژه‌ی مشتری
سوم	خیارِ شرط	و شرطِ مؤامره
چهارم	خیارِ تأخیر	پس از سه روز

پنجم خیارِ فسادِ روزانه

کالای زودفاسد

ششم خیارِ رؤیت

کالای دیده نشده

هفتم خیارِ غبن

معامله به غیرِ قیمت

هشتم خیارِ عیب

ردّ یا آرش

نهم خیارِ تدلیس

نمایاندن خلافِ واقع

مقدمه

شمارِ اقسامِ خیار

خیار چهارده قسم است؛ گردآوردن همه در یکجا از ویژگی‌های کتابِ لمعه است.

متن

(و هُوَ أَرْبَعَةٌ عَشَرَ) قِسْماً، وَ جَمْعُهُ بِهَذَا الْقَدْرِ مِنْ حَوَاصِّ الْكِتَابِ.

ترجمه

و خیار چهارده قسم است، و گردآوردن این تعداد [اقسامِ خیار در یکجا] از ویژگی‌های همین کتاب [لمعه] است.

قسم اول

خیارِ مجلس

حقّ فسخ تا زمانی که دو طرف معامله از یکدیگر جدا نشده‌اند.

متن

الْأَوَّلُ: (خِيَارُ الْمَجْلِسِ) أَضَافُهُ إِلَى مَوْضِعِ الْجُلُوسِ . مَعَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِي ثُبُوتِهِ . وَ إِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ عَدَمُ التَّفَرُّقِ ، إِمَّا تَجَوُّزاً فِي إِطْلَاقِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْحَقِيقَةِ ، أَوْ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً .

ترجمه

قسم اول: **خيار مجلس**. [مصنّف] این خيار را به محلّ نشستن نسبت داده، با آن‌که خود نشستن در ثبوت آن شرط نیست و آنچه معتبر است تنها «جدا نشدن دو طرف» است. این نسبت‌دادن یا از باب مجاز است، یا حقیقتی عرفی.

متن

(وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْبَيْعِ) بِأَنْوَاعِهِ ، وَلَا يَتَّبَعُ فِي غَيْرِهِ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ وَ إِنْ قَامَ مَقَامُهُ كَالصُّلْحِ .

ترجمه

و خيار مجلس **مختصّ بيع** است با همه‌ی انواعش، و در سایر عقود معاوضی ثابت نمی‌شود، هرچند آن عقد جانشین بیع باشد، مانند صلحی که به‌جای بیع واقع می‌شود.

متن

وَ يَتَّبَعُ لِلْمُتَبَايِعِينَ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا ، (وَلَا يَزُولُ بِالْحَائِلِ) بَيْنَهُمَا ، غَلِيظاً كَانَ أَمْ رَقِيقاً ، مَانِعاً مِنَ الْاجْتِمَاعِ أَمْ غَيْرُ مَانِعٍ ، لِصِدْقِ عَدَمِ التَّفَرُّقِ مَعَهُ ، (وَلَا بِمُفَارَقَةٍ) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَجْلِسَ مُصْطَحِبَيْنِ ، وَ إِنْ طَالَ الزَّمَانُ مَا لَمْ يَتَّبَايَا .

ترجمه

و [خيار مجلس] برای دو طرف معامله ثابت است تا وقتی از هم جدا نشده‌اند. با ایجاد **حائل** [برده/مانع] میان آن دو از بین نمی‌رود؛ خواه آن حائل ضخیم باشد یا نازک، مانع کنار هم بودن یا نباشد؛ زیرا با وجود حائل هم صدق می‌کند که هنوز جدا نشده‌اند. و نیز با ترک مجلس در حالی‌که همراه هم‌اند از بین نمی‌رود، هرچند زمان طولانی شود، تا وقتی از یکدیگر جدا نشوند.

(و يَسْقُطُ بِاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ فِي الْعَقْدِ) عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا بِحَسَبِ الشَّرْطِ (و بِإِسْقَاطِهِ بَعْدَهُ) بِأَنْ يَقُولَ: أَسْقَطْنَا الْخِيَارَ، أَوْ أَوْجَبْنَا الْبَيْعَ، أَوْ التَّزَمْنَاهُ، أَوْ احْتَرَنَاهُ، أَوْ مَا أَدَّى ذَلِكَ.

ترجمه

و خيار مجلس ساقط می‌شود: (۱) با شرط سقوطش در ضمن عقد — از هر دو طرف یا از یکی، بر حسب همان شرط؛ (۲) با اسقاط آن پس از عقد، به این‌که بگویند: «خيار را ساقط کردیم» یا «بيع را لازم ساختیم» یا «به آن ملتزم شدیم» یا «آن را اختیار کردیم» یا هر تعبیری که همین معنا را برساند.

(و بِمُفَارَقَةِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ) وَ لَوْ بِخُطْوَةٍ اخْتِيَارًا، فَلَوْ أُكْرِهَا أَوْ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ لَمْ يَسْقُطْ، مَعَ مَنَعِهِمَا مِنَ التَّخَايُرِ. فَإِذَا زَالَ الْإِكْرَاهُ فَلَهُمَا الْخِيَارُ فِي مَجْلِسِ الزَّوَالِ (و لَوْ التَّزَمَ بِهِ أَحَدُهُمَا سَقَطَ خِيَارُهُ خَاصَّةً) إِذْ لَا ارْتِبَاطَ لِحَقِّ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ.

ترجمه

و (۳) با جدا شدن یکی از دیگری، هرچند با یک گام و از روی اختیار. پس اگر بر جدایی مجبور شوند — هر دو یا یکی — خيار ساقط نمی‌شود، مادام که از تخایر [انتخاب فسخ یا امضا] نیز منع شده باشند؛ پس چون اکراه برطرف شود، در همان مجلس زوال اکراه خيار دارند. و اگر یکی از دو طرف به عقد ملتزم شود، تنها خيار خودش ساقط می‌گردد، زیرا حقّ یکی به دیگری ارتباطی ندارد.

(و لَوْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا وَ أَجَازَ الْآخَرُ قُدِّمَ الْفَاسِخُ) وَ إِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الْإِجَازَةِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْخِيَارِ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ التَّمَكُّنُ مِنَ الْفُسْخِ (وَ كَذَا) فِي كُلِّ خِيَارٍ مُشْتَرَكٍ.

ترجمه

و اگر یکی فسخ کند و دیگری اجازه [امضا] دهد، فسخ‌کننده مقدم است، هرچند فسخش پس از اجازه‌ی دیگری باشد؛ زیرا از قرار دادن خيار، مقصود توانایی بر فسخ بوده است. و همین حکم در هر خيار مشترکی جاری است.

(وَلَوْ خَيْرٌ فَسَكَتَ فَخِيَارُهَا بَاقٍ) ... وَ قِيلَ: يَسْقُطُ خِيَارُهُ اسْتِنَاداً إِلَى رَوَايَةٍ لَمْ تَتَّبِعْ عِنْدَنَا.

ترجمه

و اگر یکی دیگری را مخیر کند و او سکوت کند، **خيارِ هر دو باقی** است؛ زیرا از ساکت چیزی که خيار را ساقط کند صادر نشده، و مخیر ساختن طرف مقابل نیز اعم از انتخاب لزوم عقد است و بر آن دلالت نمی‌کند. و گفته شده خيارِ او ساقط می‌شود، به استنادِ روایتی که نزد ما ثابت نشده است.

قسم دوم

خيارِ حيوان

سه روز حق فسخ، بنا بر مشهور تنها برای مشتری.

الثَّانِي: (خِيَارُ الْحَيَوَانِ وَ هُوَ ثَابِتٌ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً) عَلَى الْمَشْهُورِ، وَ قِيلَ: هُمَا، وَ بِهِ رَوَايَةٌ صَحِيحَةٌ، وَ لَوْ كَانَ حَيَوَانًا بِحَيَوَانٍ قَوَى ثُبُوتُهُ هُمَا، كَمَا يَقْوَى ثُبُوتُهُ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ خَاصَّةً. وَ هُوَ مَا قُرِنَ بِالْبَاءِ. حَيَوَانًا.

ترجمه

قسم دوم: **خيارِ حيوان**، که بنا بر مشهور تنها برای مشتری ثابت است؛ و گفته شده برای هر دو طرف است و روایت صحیحی نیز بر آن دلالت دارد. و اگر معامله «حيوان در برابر حيوان» باشد، ثبوتِ خيار برای هر دو قوی‌تر است؛ همان‌گونه که اگر تنها ثمن — یعنی آنچه با حرف «باء» همراه است — حيوان باشد، ثبوتِ خيار برای فروشنده‌ی تنها قوی می‌شود.

و مُدَّةُ هَذَا الْخِيَارِ (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَبْدُوءًا مِنْ حِينَ الْعَقْدِ) عَلَى الْأَقْوَى، وَ قِيلَ: مِنْ حِينَ التَّفَرُّقِ، بِنَاءً عَلَى حُصُولِ الْمَلِكِ بِهِ.

ترجمه

و مدت این خیار سه روز است که آغازش، بنا بر اقوی، از هنگام عقد است. و گفته شده از هنگام تفرق [جدا شدن دو طرف] است، بنا بر این که ملک با تفرق حاصل می‌شود.

(وَ يَسْقُطُ بِاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ) فِي الْعَقْدِ (أَوْ إِسْقَاطِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ) كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ تَصَرُّفِهِ) أَيْ تَصَرُّفِ ذِي الْخِيَارِ، سَوَاءً كَانَ لَازِمًا كَالْبَيْعِ أَمْ لَمْ يَكُنْ كَالْهَبِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، بَلْ مُطْلَقُ الْإِنْتِفَاعِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَ لَوْ فِي طَرِيقِ الرَّدِّ، وَ تَعْلِيفِهَا وَ حَلْبِ مَا يُحْلَبُ (وَ لُبْسِ الثَّوْبِ، وَ قِصَارَتِهِ، وَ سُكْنَى الدَّارِ).

ترجمه

و خیار حیوان ساقط می‌شود با: شرط سقوطش در عقد، یا اسقاطش پس از عقد — چنان که گذشت — یا تصرف صاحب خیار؛ خواه تصرف لازم مانند فروختن، خواه غیر لازم مانند هبه‌ی پیش از قبض. بلکه مطلق بهره‌بردن نیز موجب سقوط است: مانند سوار شدن بر چارپا — حتی در مسیر برگرداندنش — و علف دادن و دوشیدن شیر، و پوشیدن لباس و شستن آن و سکونت در خانه.

(وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الْإِسْتِحْبَارَ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ مِقْدَارَ الْحَاجَةِ فَفِي مَنَعِهِ مِنَ الرَّدِّ وَجْهَانِ) ... وَ بِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ مَا يُعَدُّ عُرْفاً تَصَرُّفاً يَمْنَعُ، وَإِلَّا فَلَا.

ترجمه

و اگر از آن تصرّف قصد **آزمایش حیوان** داشته باشد و از اندازه‌ی نیاز فراتر نرود، در این‌که آیا مانع از ردّ می‌شود دو وجه است. صرفِ راندن چارپا تا منزل، اگر منزل نزدیک باشد و عرفاً تصرّف شمرده نشود اثری ندارد، و اگر بسیار دور باشد منعش به قوّت محتمل است. خلاصه: هر آنچه عرفاً تصرّف شمرده شود مانع است، وگرنه نه.

خيار شرط

حقّ فسخ بر پایه‌ی شرطی که در ضمن عقد گذاشته می‌شود، در مدتی معین.

الثالث: (خيارُ الشرطِ وَ هُوَ بِحَسَبِ الشَّرْطِ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَضْبُوطاً، مُتَّصِلاً بِالْعَقْدِ أَمْ مُنْفَصِلاً، فَلَوْ كَانَ مُنْفَصِلاً صَارَ الْعَقْدُ جَائِزاً بَعْدَ لُزُومِهِ مَعَ تَأَخُّرِهِ عَنِ الْمَجْلِسِ).

ترجمه

قسم سوم: **خيار شرط**، و آن بر حسب همان شرط است، به شرط آن‌که مدت معین و مضبوط باشد؛ خواه مدتِ خيار به عقد متصل باشد یا منفصل. پس اگر منفصل باشد، عقد پس از لازم شدنش [در فاصله‌ی میان] دوباره جایز می‌شود، با آن‌که آغازِ خيار از مجلس عقب افتاده است.

(وَ يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ لِأَحَدِهِمَا وَ لِكُلِّ مِنْهُمَا وَ لِأَجْنَبِيٍّ، عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَ لِأَجْنَبِيٍّ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَ اشْتِرَاؤُ الْأَجْنَبِيِّ تَحْكِيمٌ لَا تَوْكِيلٌ عَمَّنْ جُعِلَ عَنْهُ، فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ مَعَهُ.

ترجمه

و جایز است خیار شرط برای یکی از دو طرف، یا برای هر کدام، یا برای **شخص ثالث** [اجنبی] قرار داده شود — از جانب هر دو یا یکی — و نیز برای اجنبی همراه با یکی از دو طرف. و شرط کردن خیار برای اجنبی، حاکم و داور قرار دادن اوست، نه وکیل گرفتن او؛ بنابراین آن طرف با وجود اجنبی خود اختیار فسخ ندارد.

شرط مؤامره

«مؤامره» بر وزن مفاعله از ماده‌ی «امر» است، به معنای این که دو طرف یا یکی شرط کنند در مدتی معین با شخصی که نام می‌برند **مشورت** کنند. پس عقد از جهت خودشان لازم است و فسخ یا امضا موقوف بر نظر آن شخص می‌شود.

فَإِنْ أَمَرَ بِالْفَسْخِ جَازَ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ اسْتِثْنَاؤُهُ الْفَسْخَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الشَّرْطَ مُجَرَّدُ اسْتِثْمَارِهِ لَا التِّزَامُ قَوْلِهِ. وَ إِنْ أَمَرَ بِالِاتِّزَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْفَسْخُ قَطْعاً وَ إِنْ كَانَ الْفَسْخُ أَصْلَحَ.

ترجمه

پس اگر آن شخص به فسخ دستور دهد، برای کسی که شرط به نفع او شده جایز است فسخ کند؛ و ظاهر آن است که فسخ بر او **واجب نیست**، زیرا شرط تنها مشورت کردن با اوست، نه ملتزم شدن به گفته‌اش. و اگر به التزام [امضا] دستور دهد، قطعاً حق فسخ ندارد، هرچند فسخ به مصلحتش باشد.

خلاصه: فسخ موقوف بر دستور آن شخص ثالث است، چون خلاف مقتضای عقد است؛ اما امضا و لازم داشتن عقد موقوف بر دستور او نیست.

وَ ظَاهِرُ مَعْنَى الْمُؤَامَرَةِ وَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ: أَنَّ الْمُسْتَأْمَرَ - يَفْتَحُ الْمِيمَ - لَيْسَ لَهُ الْفَسْحُ وَلَا الْإِلْزَامُ، وَ إِنَّمَا إِلَيْهِ الْأَمْرُ وَالرَّأْيُ خَاصَّةً.

ترجمه

و ظاهر معنای مؤامره و سخن فقها این است که **مُسْتَأْمَر** — با فتحی میم، یعنی کسی که با او مشورت می‌شود — حقّ فسخ یا امضای معامله را ندارد، بلکه تنها امر و رأی دادن به عهده‌ی اوست. (شهادت ثانی می‌افزاید: قرائت آن با کسره [مُسْتَأْمِر، مشورت‌کننده] با حکم فقهی مناسب‌تر است، ولی ظاهر عبارت مصنف با قرائت فتحه سازگارتر است).

(وَ يَجِبُ اشْتِرَاطُ مُدَّةِ الْمُؤَامَرَةِ) يَوْجُهُ مُنْضَبِطٌ حَدَرًا مِنَ الْعَرَرِ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ حَيْثُ جَوَزَ الْإِطْلَاقَ.

ترجمه

و شرط کردن **مدت مؤامره** به‌گونه‌ای معین و منضبط واجب است، تا از عَرَر پرهیز شود؛ برخلاف شیخ [طوسی] که اطلاق آن را بدون تعیین مدت جایز دانسته است.

حقّ فسخ بايع پس از گذشت سه روز، هنگام تأخیر در پرداخت و تحویل.

متن

الرَّابِعُ: (خِيَارُ التَّأخِيرِ) أَيْ تَأْخِيرِ إِقْبَاضِ الثَّمَنِ وَالْمُتَمَنِ (عَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَنْ بَاعَ وَلَا قَبْضَ الثَّمَنِ وَلَا أَقْبَاضَ الْمَبِيعِ وَلَا شَرْطَ التَّأْخِيرِ) فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فِي الْفُسْخِ. (وَقَبْضُ الْبَعْضِ كَلَا قَبْضٍ) ... وَ لَوْ قَبْضَ الْجَمِيعِ فَلَا خِيَارَ وَ إِنْ عَادَ إِلَيْهِ بَعْدَهُ.

ترجمه

قسم چهارم: **خيار تأخير**، یعنی به تأخیر افتادن پرداختِ ثمن و تحویل کالا بیش از سه روز، در مورد کسی که کالایی فروخته و نه ثمن را قبض کرده، نه مبيع را تحویل داده و نه تأخیر را شرط کرده است؛ در این صورت بايع پس از سه روز حقّ فسخ دارد. و **قبض بخشی** در حکم عدم قبض است؛ اما اگر همه‌ی ثمن را قبض کند خیاری نیست، هرچند پس از آن دوباره ثمن به او بازگردد.

متن

وَ شَرْطُ الْقَبْضِ الْمَانِعِ كَوْنُهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، فَلَا أَثَرَ لِمَا يَقَعُ بِدُونِهِ. وَلَا يَسْقُطُ بِمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ وَ إِنْ كَانَ قَرِينَةً الرِّضَا، وَ لَوْ بَدَّلَ الْمُشْتَرَى الثَّمَنَ بَعْدَهَا قَبْلَ الْفُسْخِ فَقِي سَقُوطُ الْخِيَارِ وَجْهَانِ.

ترجمه

و شرط قبضی که مانع [و مسقطِ خيار] است، آن است که با **اذن مالک** باشد؛ پس آنچه بدونِ اذنش واقع شود اثری ندارد. و با مطالبه‌ی بايع نسبت به ثمن پس از سه روز خيار ساقط نمی‌شود، هرچند مطالبه قرینه‌ی رضایت باشد. و اگر مشتری پس از سه روز و پیش از فسخ ثمن را بپردازد، در سقوطِ خيار دو وجه است (منشأشان: استصحابِ خيار، و برطرف شدنِ ضرر).

(و تَلَفُهُ) أَيِ الْمَبِيعِ (مِنْ الْبَائِعِ مُطْلَقاً) فِي الثَّلَاثَةِ وَ بَعْدَهَا، لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، وَ كُلُّ مَبِيعٍ تَلَفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ.

ترجمه

و تلف مبيع مطلقاً — چه در سه روز و چه پس از آن — بر عهده‌ی بایع است، زیرا مبيع هنوز قبض نشده و هر کالایی که پیش از قبض تلف شود از مال فروشنده است. (مصنّف با قید «مطلقاً» به خلاف نظر برخی اشاره کرد که تلف در سه روز را بر عهده‌ی مشتری دانسته‌اند؛ و این سخن در برابر قاعده‌ی ثابت شده با نص و اجماع پذیرفته نیست.)

خيار فسادِ روزانه

خيار کالایی که در همان روز فاسد می‌شود.

الخَامِسُ: (خِيَارٌ مَا يُفْسَدُ لِيَوْمِهِ، وَ هُوَ ثَابِتٌ بَعْدَ دُخُولِ اللَّيْلِ) هَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَدْلُولِ الرَّوَايَةِ، وَ لَكِنْ يُشَكِّلُ بَأَنَّ الْخِيَارَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ ... فَعَبَّرَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ خِيَارَ مَا يُفْسَدُ الْمَبِيتُ، وَ هُوَ حَسَنٌ لِتَلَافِيهِ بِخَبَرِ الضَّرَارِ.

ترجمه

قسم پنجم: **خيار چیزی که در همان روز فاسد می‌شود؛** و این خيار پس از داخل شدن شب ثابت می‌گردد. این [ثبوت پس از شب] موافق مدلول روایت است، اما اشکالش این است که خيار برای دفع ضرر است، و اگر ثبوتش موقوف به شب باشد در حالی که فساد در همان روز رخ می‌دهد، ضرر دفع نمی‌شود؛ ضرر تنها با فسخ پیش از فساد دفع می‌شود. از این رو مصنّف در دروس آن را «خيار چیزی که ماندن شب فاسدش می‌کند» نامیده؛ و این تعبیر نیکویی است، چون با حدیث لاضرر جبران می‌شود.

خيار رؤيت

خيار کسی که کالا را ندیده و بر پایه‌ی وصف معامله کرده است.

متن

السادس: (خيار الرؤية وَ هُوَ ثَابِتٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ) إِذَا بَاعَ أَوْ اشْتَرَى بِالْوَصْفِ. وَ لَوْ اشْتَرَى بِرُؤْيِيَةٍ قَدِيمَةٍ فَكَذَلِكَ يَتَخَيَّرُ لَوْ ظَهَرَ بِخِلَافِ مَا رَأَاهُ، وَ كَذَا مِنْ طَرَفِ الْبَائِعِ.

ترجمه

قسم ششم: **خيار رؤيت** [دیدن]؛ و آن برای کسی ثابت است که کالا را ندیده، هرگاه بر پایه‌ی وصف بفروشد یا بخرد. و اگر بر پایه‌ی دیدن قدیمی بخرد، باز اگر کالا برخلاف آنچه دیده درآید خيار دارد؛ و همچنین از طرف بايع.

متن

وَ إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْخِيَارُ فِيمَا لَمْ يَرَ (إِذَا زَادَ فِي طَرَفِ الْبَائِعِ، أَوْ نَقَصَ فِي طَرَفِ الْمُشْتَرَى) وَ لَوْ وُصِفَ لَهُمَا فَزَادَ وَ نَقَصَ بِاعْتِبَارَيْنِ تَخَيَّرَ، وَ قَدْ بَيَّنَّا الْفَاسِيحُ مِنْهُمَا.

ترجمه

و خيار در كالاي ديده نشده تنها آنگاه ثابت می شود كه کالا در **طرف بايع افزون** بر وصف درآید، یا در **طرف مشتری کمتر** از وصف باشد. و اگر برای هر دو توصیف شده و کالا به دو اعتبار هم زیاد و هم کم درآید، هر دو خيار دارند و فسخ کننده مقدم است.

وَ هَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ عَلَى التَّرَاخِي؟ وَجْهَانِ، أَجَوْدُهُمَا الْأَوَّلُ. (وَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ، وَالْوَصْفِ) الرَّافِعِينَ لِلْجَهَالَةِ (وَ
 الْإِشَارَةَ إِلَى مُعَيَّنٍ) فَلَوْ انْتَفَى الْوَصْفُ بَطَلٌ، وَ لَوْ انْتَفَتِ الْإِشَارَةُ كَانَ الْمَبِيعُ كُلِّيًّا (وَ لَوْ رَأَى الْبَعْضَ وَ وَصَفَ الْبَاقِيَ تَخَيَّرَ فِي
 الْجَمِيعِ مَعَ عَدَمِ الْمُطَابَقَةِ).

و آیا خیارِ رؤیت **فوری** است یا در آن تأخیر جایز است؟ دو وجه است؛ بهترینشان فوری بودن است. و در فروش کالای غایب ناگزیر باید سه چیز باشد: **ذکر جنس**، **ذکر وصف** (که جهالت را برطرف می‌کنند)، و **اشاره به معین**. پس اگر وصف نباشد بیع باطل است؛ و اگر اشاره نباشد مبیع کلی [در ذمه] است [که خیار نمی‌آورد و باید عوض شود]. و اگر بخشی را دیده و بقیه را توصیف کرده باشد، در صورت عدم مطابقت نسبت به کلّ کالا خیار دارد و نمی‌تواند تنها بخش دیده‌نشده را فسخ کند، چون یک مبیع است.

خيار ناشی از فروختن یا خریدن به بهایی به گونه‌ی چشمگیر غیر از قیمت واقعی.

متن

السَّابِعُ: (خِيَارُ الْغَبْنِ) بِسُكُونِ الْبَاءِ، وَ أَصْلُهُ الْخُدَيْعَةُ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ بِغَيْرِ الْقِيَمَةِ (وَ هُوَ ثَابِتٌ لِكُلِّ مَنِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرَى مَعَ الْجَهَالَةِ إِذَا كَانَ الْغَبْنُ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ غَالِبًا) وَالْمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعَادَةِ، لِعَدَمِ تَقْدِيرِهِ شَرْعًا، وَ تُعْتَبَرُ الْقِيَمَةُ وَقْتُ الْعَقْدِ.

ترجمه

قسم هفتم: **خيارِ غبن** — با سکونِ باء — که در اصل به معنای فریب است، و مقصود در اینجا فروختن یا خریدن به بهایی غیر از قیمت واقعی است. این خيار بنا بر مشهور برای هر یک از بايع و مشتری ثابت است، به شرط **جهل به قیمت**، هرگاه غبن به مقداری باشد که معمولاً از آن چشم‌پوشی نمی‌شود. ملاک آن عرف است، چون در شرع اندازه‌ای معین نشده؛ و قیمتِ زمانِ عقد اعتبار دارد.

متن

(وَلَا يَسْقُطُ الْخِيَارُ بِبَدْلِ الْغَابِنِ التَّفَاوُتِ) وَ إِنِ انْتَفَى مَوْجِبُهُ، اسْتِصْحَابًا لِّمَا ثُبِتَ قَبْلَهُ. نَعَمْ لَوْ اتَّفَقَا عَلَى إِسْقَاطِهِ بِالْعَوَضِ صَحَّ.

ترجمه

و خيار با پرداختِ **مابه‌التفاوت** از سوی غابن [فریب‌دهنده] ساقط نمی‌شود، هرچند با پرداخت، موجبِ خيار [ضرر] از میان برود؛ به دلیلِ استصحابِ خیاری که پیش‌تر ثابت شده بود. البته اگر بر اسقاطِ خيار در برابرِ عوض توافق کنند، صحیح است.

(وَ كَذَا لَا يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ) سَوَاءٌ كَانَ الْمُتَصَرِّفُ الْغَابِنَ أَمْ الْمَغْبُونِ ... (إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَغْبُونُ الْمُشْتَرِيَ وَ قَدْ أَخْرَجَهُ عَنْ مِلْكِهِ) فَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، إِذْ لَا يُمَكِّنُهُ رَدُّ الْعَيْنِ الْمُتَقَلِّةِ عَنْهُ. هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ.

ترجمه

و همچنین خیارِ غبن با **تصرّف** ساقط نمی‌شود، خواه تصرّف‌کننده غابن باشد یا مغبون، و خواه کالا از ملک خارج شود یا مانعی از ردّ پدید آید (مانند اُستیلادِ کنیز) یا نه؛ مگر آن‌که مغبون همان مشتری باشد و کالا را از ملک خود خارج کرده باشد، که خیارش ساقط می‌شود، چون نمی‌تواند عین منتقل‌شده را برگرداند تا ثمن را بگیرد. این قول مشهور است.

(وَ فِيهِ نَظَرٌ، لِلضَّرَرِ عَلَى الْمُشْتَرِيَ مَعَ الْجَهْلِ) وَالضَّرَرُ مَنْفَعَتِي بِالْخَبَرِ، بَلْ هُوَ مُسْتَنَدُ خِيَارِ الْغَبَنِ (وَ حِينَئِذٍ فَيُمْكِنُ الْفَسْخُ وَ الْإِزَامَةُ بِالْقِيمَةِ) إِنْ كَانَ قِيمِيًّا (أَوْ الْمِثْلِ) إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا جَمْعًا بَيْنَ الْحَقِّينِ (وَ كَذَا لَوْ تَلَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ اسْتُؤْلِدَتِ الْأَمَةُ).

ترجمه

و در قول مشهور **تأمل** است، به دلیل ضرری که با تصرّف مانع و همراه با جهل به مشتری وارد می‌شود؛ و ضرر با حدیث لا ضرر نفی شده، بلکه همین حدیث مستندِ اصلِ خیارِ غبن است. پس می‌توان گفت با چنین تصرّفی **فسخ ممکن** است و مشتری به پرداختِ قیمت (اگر قیمی باشد) یا **مِثْل** (اگر مثلی باشد) ملزم می‌شود، تا میان دو حق جمع شود. و همچنین است اگر عین تلف شود یا کنیز باردار گردد؛ که پس از فسخ، به **مِثْل** یا قیمت رجوع می‌شود. این احتمال [نظر شهید ثانی] موّجه است.

گسترده‌ی مسأله

تصرّف در فرض غبن صورت‌های بسیاری دارد (تصرّف در مبیع یا در ثمن؛ تصرّف مانع از ردّ مانند اُستیلاد؛ اجاره؛ افزایش عینی مانند درخت‌کاری، یا حکمی مانند اتوکشی، یا متوسط مانند رنگ‌کردن؛ نقص؛ آمیختن با هم‌جنس یا غیر آن...). حاصلِ ضربِ این صورت‌ها بیش از **دویست مسأله** می‌شود که از موارد ابتلای عموم مردم است.

وَ جُمْلَةُ الْكَلَامِ: أَنَّ الْمَغْبُونَ إِنْ كَانَ هُوَ الْبَائِعَ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِ الْمُشْتَرَى مُطْلَقاً، فَإِنْ فَسَخَ وَ وَجَدَ الْعَيْنَ بَاقِيَةً أَخَذَهَا، وَ إِنْ وَجَدَهَا مُتَعَيَّرَةً بِصِفَةٍ مُحْضَةٍ كَالطَّحْنِ وَالْقَصَارَةِ فَلِلْمُشْتَرَى أَجْرُهُ عَمَلِهِ، وَ لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهَا شَارَكَهُ بِنِسْبَةِ الْقِيَمَةِ، وَ لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ عَيْنًا مُحْضَةً كَالْعَرَسِ خَيَّرَ بَيْنَ الْقُلْعِ بِالْأَرْضِ وَ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ.

ترجمه

خلاصه: اگر مغبون **بایع** باشد، خیارش با تصرّف مشتری مطلقاً ساقط نمی‌شود. پس اگر فسخ کند و عین را باقی بیاورد همان را می‌گیرد؛ و اگر آن را با صفتی محض تغییر یافته بیاورد (مانند آرد کردن گندم یا پرداخت لباس)، مشتری اجرت کارش را می‌ستاند؛ و اگر قیمت افزوده شده باشد، به نسبت قیمت شریک می‌شود؛ و اگر افزایش عین محض باشد (مانند درخت کاری)، بایع مخیر است میان کندن درخت با پرداخت آرش، یا باقی گذاشتنش در برابر اجرت.

وَ إِنْ كَانَ الْمَغْبُونُ هُوَ الْمُشْتَرَى لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ بِتَصَرُّفِ الْبَائِعِ مُطْلَقاً فَيَرْجِعُ إِلَى عَيْنِ الثَّمَنِ أَوْ مِثْلِهِ أَوْ قِيَمَتِهِ، وَ أَمَّا تَصَرُّفُهُ فِيمَا غُيِّرَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَاقِلاً عَنِ الْمَلِكِ عَلَى وَجْهِ لَازِمٍ وَلَا مَانِعاً مِنَ الرَّدِّ وَلَا مُنْقِصاً فَلَهُ رَدُّهَا.

ترجمه

و اگر مغبون **مشتری** باشد، خیارش با تصرّف بایع در ثمن مطلقاً ساقط نمی‌شود، پس به عین ثمن یا مثل یا قیمتش رجوع می‌کند. و اما تصرّف خود مشتری در کالا: اگر تصرّفی نباشد که به طور لازم ملک را منتقل کند، و نه مانع ردّ و نه موجب نقص باشد، حقّ ردّ دارد. (و اگر افزوده باشد، جواز ردّ به طریق اولی است؛ و اگر نقص از خود او باشد، همراه با آرش برمی‌گرداند).

خيارِ مشتری هنگام یافتن عیب در مبيع؛ میان ردّ و گرفتن آرش.

متن

التَّامِنُ: (خِيَارُ الْعَيْبِ، وَ هُوَ كُلُّ مَا زَادَ عَنِ الْخَلْقَةِ الْأَصْلِيَّةِ) وَ هِيَ خِلْقَةُ أَكْثَرِ النَّوعِ (أَوْ تَقْصَ، عَيْنًا كَانَ كَالِإِصْبَعِ) زَائِدَةً أَوْ نَاقِصَةً (أَوْ صِفَةً كَالْحُمَى وَ لَوْ يَوْمًا) ... (فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ مَعَ الْجُهْلِ بَيْنَ الرَّدِّ وَالْأَرَشِ).

ترجمه

قسم هشتم: **خيارِ عيب**. عيب هر چیزی است که از خلقتِ اصلی بیشتر یا کمتر باشد؛ و خلقتِ اصلی همان خلقتِ بیشترِ افرادِ آن نوع است، چه در ذات و چه در صفت. خواه آن زیادی یا کمی عین باشد — مانند انگشتی افزون بر پنج یا کمتر — خواه صفت، مانند تب، هرچند یک روز. پس هرگاه مشتری چنین عیبی بیابد — خواه قیمت را کم کند یا بيفزايد — در صورتِ **جهل به عيب** هنگام خرید، میانِ **ردّ** و **آرش** مخیر است.

متن

(وَ هُوَ) أَى الْأَرَشِ (جُزْءٌ مِنَ الثَّمَنِ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ مِثْلُ نِسْبَةِ التَّفَاوُتِ بَيْنَ قِيَمَتِي الصَّحِيحِ وَالْمَعِيبِ) فَيُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ.

ترجمه

و **آرش** جزئی از ثمن است که نسبتش به ثمن، مانندِ نسبتِ تفاوتِ میانِ دو قیمتِ «کالای سالم» و «کالای معیوب» است. پس این مقدار از ثمن کسر می‌شود: مبيع را یکبار سالم و یکبار معیوب قیمت‌گذاری می‌کنند و به همان نسبت از ثمن می‌کاهند.

مثال

اگر کالای سالم ۱۰۰ و معیوب ۵۰ ارزش‌گذاری شود (تفاوت = نصف)، و ثمن معامله ۵۰ تومان باشد، آرش نصفِ ثمن یعنی ۲۵ تومان است که مشتری از بايع پس می‌گیرد.

(وَلَوْ تَعَدَّدْتَ الْقِيَمَ) إِنَّمَا لِاخْتِلَافِ الْمُقَوِّمِينَ أَوْ لِاخْتِلَافِ قِيَمَةِ أَفْرَادٍ ذَلِكَ النَّوعِ (أَخَذْتَ قِيَمَةً وَاحِدَةً مُتَسَاوِيَةً النَّسَبَةِ إِلَى الْجَمِيعِ) أَيْ مُتَنَزَّعَةً مِنْهُ (فَمِنْ الْقِيَمَتَيْنِ نَصْفُهُمَا، وَ مِنْ الثَّلَاثِ ثُلُثُهَا، وَ مِنْ الْخَمْسِ خُمْسُهَا) وَ هَكَذَا.

ترجمه

و اگر **قیمت‌ها متعدد** باشند — به سبب اختلاف کارشناسان یا اختلاف قیمت افراد آن نوع — یک قیمت واحد که نسبتش به همه یکسان است [= میانگین] گرفته می‌شود: از دو قیمت، نصف آنها؛ از سه قیمت، یک سوم آنها؛ از پنج قیمت، یک پنجم آنها؛ و به همین ترتیب.

دو روش محاسبه‌ی ارزش هنگام اختلاف کارشناسان

روش مشهور: قیمت‌های حالت سالم را جداگانه جمع و قیمت‌های حالت معیوب را جداگانه جمع می‌کنند، سپس نسبت تفاوت دو مجموع را از ثمن کم می‌کنند. **روش دوم:** برای هر کارشناس، نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوبش را جدا می‌گیرند، این نسبت‌ها را جمع و میانگین می‌کنند. دو روش در بیشتر موارد یک نتیجه دارند و گاه در مقداری اندک اختلاف می‌یابند.

وَ يَسْقُطُ الرَّدُّ بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ، سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ أَمْ بَعْدَهُ، نَاقِلًا لِلْمَلِكِ أَمْ لَا، مُعَيَّرًا لِلْعَيْنِ أَمْ لَا، أَوْ حُدُوثِ عَيْبٍ بَعْدَ الْقَبْضِ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرَى.

ترجمه

و حقّ ردّ ساقط می‌شود با: **تصرف مشتری در مبيع** — خواه پیش از آگاهی از عیب یا پس از آن، ناقل ملک باشد یا نه، تغییردهنده‌ی عین باشد یا نه — یا با **پدید آمدن عیبی پس از قبض** که بر عهده‌ی مشتری ضمان‌آور است، خواه از ناحیه‌ی خود او باشد خواه نه.

(و يَسْقُطَانِ) أَي الرُّدُّ وَالْأَرِشُ مَعاً (بِالْعِلْمِ بِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ) ... (و بِالرِّضَا بِهِ بَعْدَهُ) ... (و بِالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ وَ لَوْ إِجْمَالاً) عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عِلْمِ الْبَائِعِ بِالْعُيُوبِ وَ جَهْلِهِ.

ترجمه

و هر دو حق [ردّ و آرش] با هم ساقط می‌شوند: (۱) با علم به عیب پیش از عقد (چون اقدام به خرید با آگاهی، رضایت به عیب است)؛ (۲) با رضایت به عیب پس از عقد، بی‌آنکه مقید به آرش باشد؛ (۳) با تبّری جستنِ بایع از عیوب، هرچند اجمالی — مانند «از همه‌ی عیوب بری‌ام» — بنا بر صحیح‌ترین قول؛ و در این تبّری فرقی میان علم و جهلِ بایع نیست.

(وَالْإِبَاقُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَ عَدَمُ الْحَيْضِ مِمَّنْ شَأُهَا الْحَيْضُ عَيْبٌ) ... (وَ كَذَا الثُّغْلُ فِي الرَّيْتِ غَيْرِ الْمُعْتَادِ) أَمَّا الْمُعْتَادُ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ.

ترجمه

و فراری بودنِ بنده نزدِ بایع، و حیض نشدنِ کنیزی که به‌حسب سنّش باید حیض شود، عیب است (اقوی آن است که عادت به فرار شرط است، و کمترین حدّ عادت دو بار). و همچنین دُردِ بیش از حدّ متعارف در روغن عیب است؛ اما مقدارِ متعارفِ آن عیب نیست، چون طبیعتِ روغن اقتضایش را دارد.

الف) موجبات سقوط تنها حق ردّ (و بقای آرش):

1. تصرف مشتری در مبیع
2. حادث شدن عیب در مبیع پس از عقد
3. خرید چند مبیع در یک معامله و معیوب و تلف شدن یکی نزد مشتری
4. خرید یک یا چند کالا توسط دو مشتری و امتناع یکی از فسخ
5. خرید دو یا چند کالا و معیوب درآمدن یکی
6. خرید بنده‌ای که با خرید بر خودش آزاد می‌شود
7. ساقط کردن حق ردّ توسط مشتری

ب) موجبات سقوط حق ردّ و آرش با هم:

1. علم مشتری به عیب پیش از عقد
2. رضایت مشتری به عیب پس از عقد
3. ساقط کردن خیار توسط مشتری
4. تبزّی جستن بایع از عیوب مبیع

متن

التَّاسِعُ: (خِيَارُ التَّدْلِيسِ) وَ هُوَ تَفْعِيلٌ مِنَ الدَّلْسِ مُحَرَّكاً، وَ هُوَ الظُّلْمَةُ، كَأَنَّ الْمُدْلِسَ يُظْلِمُ الْأَمْرَ وَ يَبْهِمُهُ حَتَّى يَوْهَمَ غَيْرَ الْوَاقِعِ.

ترجمه

قسم نهم: **خیار تدلیس**. «تدلیس» بر وزن تفعیل، از ماده‌ی «دَلَس» به معنای تاریکی است؛ گویی تدلیس‌کننده امر را تاریک و مبهم می‌کند تا طرف مقابل را به چیزی غیر از واقع بیندازد.

متن

وَ مِنْهُ اشْتِرَاؤُ صِفَّةٍ تَفَوُثُ ... (فَلَوْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي صِفَّةَ كَمَالٍ كَالْبَكَارَةِ، أَوْ تَوْهَمَهَا كَمَالاً ذَاتِيّاً كَتَحْمِيرِ الْوَجْهِ وَ وَصْلِ الشَّعْرِ، فَظَهَرَ الْخِلَافُ، تَخَيَّرَ) بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ بِالْتَّمَنِ (وَلَا أَرَشَ) لِاخْتِصَاصِهِ بِالْعَيْبِ، وَالْوَاقِعُ هُنَا لَيْسَ بِعَيْبٍ بَلْ قَوَاتُ أَمْرٍ زَائِدٍ.

ترجمه

و از مصادیق تدلیس، شرط کردن صفتی است که [بعداً معلوم شود] وجود ندارد، خواه از سوی بایع خواه مشتری. پس اگر مشتری صفت کمالی مانند بکارت را شرط کند، یا با کارهایی به توهّم کمالی ذاتی بیفتد — مانند سرخ کردن صورت و پیوند مو — و سپس خلافت آشکار شود، میان **فسخ** و **امضا با همان ثمن** مخیر است، و **آرش ندارد**؛ زیرا آرش مخصوص **خیار عیب** است و آنچه اینجا رخ داده عیب نیست، بلکه از دست رفتن امری افزون بر اصل کالاست.



ترجمه‌ی فارسی بابِ «خيار» از **شرح اللمعة الدمشقية** (الروضة البهية) — فصلي نهم.

متن عربی: شهيد اوّل و شهيد ثانى . قدّس الله سرّهما